Học viện Tư pháp,
Phố Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: (04) 62873428.
Website: http://www.hocvientuphap.edu.vn

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

MS: 02

ĐỀ THI HỌC PHẦN DÂN SỰ CHUYÊN SÂU
LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ
Thời gian làm bài: 150 phút

Ngày 24/6/2019, bà Nguyễn Thu Hương - là đại diện theo ủy quyền của ông Alparslan M, đến Văn phòng luật sư gặp Anh (Chị) trình bày sự việc như sau:

"Ông Alparslan M-có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, được công ty AVN ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ ngày 25/12/2015 đến ngày 31/10/2017. Hết hạn hợp đồng trên, ngày 29/11/2017, công ty AVN ký HĐLĐ số 63 với ông M (có GPLĐ số 239/2017 ngày 01/12/2017, thẻ tạm trú số KH001957 ngày 13/12/2017), với nội dung cơ bản sau đây:

+ Thời hạn từ 01/12/2017 đến ngày 30/9/2019.

+ Công việc là chuyên gia giám sát điều hành.

+ Được thanh toán tiền vé máy bay trở về Thổ Nhĩ Kỳ khi chấm dứt HĐLĐ.

Quá trình thực hiện HĐLĐ diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 24/3/2019, ông M nhận được từ bà T-Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của công ty AVN một văn bản bằng tiếng Anh "Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động" đề ngày 23/3/2019 với nội dung: ngày làm việc cuối cùng: 25/3/2019, ngày rời khỏi Công ty: 27/3/2019. Lý do chấm dứt hợp đồng: không tuân thủ quy định của Công ty và quyết định của cấp quản lý trực tiếp, vi phạm tiếp diễn nhiều lần, không quẹt thẻ chấm công, không hoàn hành công việc theo đúng yêu cầu của quản lý trực tiếp". Văn bản này không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật công ty, chỉ đóng một con dấu treo và không có con dấu chính thức của công ty ở cuối văn bản.

Sau đó, ngày 25/3/2019, ông M tiếp tục nhận được Quyết định số 01/2019/QĐ của Công ty AVN về việc chấm dứt HĐLĐ. Quyết định này do Tổng Giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty AVN ký và đóng dấu công ty. Điều 1 Quyết định này nêu rõ: "Vì lý do thay đổi cơ cấu theo quy định tại Khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động, công ty có kế hoạch chuyển ông M sang làm việc ở vị trí nhân viên kế toán theo phương án sử dụng lao động ngày 01/3/2019. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền đã không cấp Giấy phép lao động cho ông M ở vị trí nhân viên kế toán nên công ty buộc phải cho ông M nghỉ việc".

Cho rằng công ty AVN đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, ông M muốn làm đơn khởi kiện Công ty AVN ra tòa án với yêu cầu:

+ Hủy Quyết định về việc chấm dứt HĐLĐ đề ngày 23/3/2019;

+ Nhận ông M trở lại làm việc

+ Thanh toán các khoản tiền lương, tiền BHXH, BHYT trong những ngày không được làm việc, tạm tính từ ngày 24/3/2019 đến ngày xét xử.

+ Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, tổng cộng: 21.175 USD;

Scanned with CamScanner